МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2022 оны 12 дугаар сарын 21 № 04/26 Улаанбаатар хот

ДОРНОД АЙМГИЙН ЦАГДААГИЙН
ГАЗРЫН ДАРГА, ЦАГДААГИЙН ХУРАНДАА
Т.ГАНЗОРИГ ТАНАА

Дорнод аймгийн Хэрлэн сумын 6 дугаар багийн иргэн Б.Гомбоос "2022 оны 08 дугаар сарын 22-ны өдөр Дорнод аймгийн цагдаагийн газрын харьяа эрүүлжүүлэх байранд эрүүлжүүлэгдэх үед дотуур хувцсыг албадан тайлж, бусдын өмнө ичгэвтэр байдалд оруулсан, мөн эрүүлжүүлэхээс гарах үед хурууны хээ өгөхгүй бол албан байгууллагад эрүүлжүүлэгдсэн талаар мэдэгдэнэ гэж сүрдүүлж, дарамталсан нь хувийн мэдээллээ хамгаалуулах эрхийг зөрчсөн" гэх агуулгатай гомдлыг Комисст гаргажээ.

Гомдлын мөрөөр Комиссын референт Д.Дугарсүрэн, мэргэжилтэн Д.Амаржаргал нар тус аймгийн эрүүлжүүлэн саатуулах байрны дарга, ахмад Ө.Саранхүү, тус байрны эмч, дэслэгч С.Энх-Ирээдүй, Шүүхийн шинжилгээний албаны шинжээч Б.Батбаяр, болсон үйл явдлыг тайлбарлах боломжтой 3 иргэнээс тайлбар авч, камерын бичлэг, баримт бичигт үзлэг хийхэд дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1. Иргэн Б.Гомбо согтуу байх үедээ 2022 оны 08 дугаар сарын 22-ний өдрийн 22.00 цагийн орчим Хэрлэн сумын 6 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт хамт ажилладаг хүнтэй зодолдож, улмаар мөн өдрийн 22 цаг 50 минутад танай газарт хүргэгдэж, эрүүлжүүлэгджээ. Эрүүлжүүлэх байранд түүний дотуур хувцсыг тайлж, бүрэн нүцгэлж камерт оруулсан байна. Саатуулснаас хойш 2 цагийн дараа буюу 00 цаг 50 минутын орчимд түүнийг эхнэр, төрсөн дүү нь хүлээн авчээ.

2. Мөн өдрийн маргааш буюу 08 дугаар сарын 23-ний өдөр аймгийн Шүүхийн шинжилгээний албаны шинжээч, Цагдаагийн ахмад Б.Батбаяр иргэн Б.Гомбоос хурууны хээний дардас авахыг сануулж, утсаар холбогджээ. Ингэхдээ “хурууны хээ өгөхөөс татгалзвал эрүүлжүүлэгдсэн талаар албан байгууллагад нь албан бичгээр мэдэгдэнэ” гэж сүрдүүлжээ. Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн үедээ гэмт хэрэг, зөрчилд холбогдсон төрийн албан хаагчийн мэдээллийг долоо хоног бүр ирүүлж байх тухай аймгийн Засаг даргын тамгын газрын 2022 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн 4/50 дугаар албан бичгээр гаргасан хүсэлтийн дагуу танай хоёр байгууллага энэ талаарх мэдээллийг солилцон хамтран ажиллаж байна. Иргэн Б.Гомбо нь төрийн албан хаагч биш юм.

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь заалтад халдашгүй, чөлөөтэй байх, эрүү шүүлт, хүнлэг бус, хэрцгий харьцаа, нэр төрийг доромжлохоос ангид байх, хувийн ба гэр бүл, захидал харилцааны нууцаа хамгаалуулах Монгол Улсын иргэний үндсэн эрхийг баталгаажуулсан. Түүнчлэн Монгол Улсад 1976 оны 03 дугаар сарын 23-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон Иргэний болон улс төрийн эрхийн тухай олон улсын пакт (ИБУТЭТОУП)-ын 7 дугаар зүйлд “...хэнд ч эрүү шүүлт

150060073

тулгах, хэрцгий, хүнлэг бусаар, нэр төрийг нь доромжлон харьцах буюу шийтгэхийг хориглоно" гэж заажээ. Мөн Эрүүдэн шүүх болон бусад хэлбэрээр, хэрцгий, хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцаж, шийтгэхийн эсрэг конвенцид Монгол Улс 2001 оны 11 дүгээр сарын 02-ны өдөр нэгдэн орсон нь 2002 оны 02 дугаар сарын 23-ны өдөр хүчин төгөлдөр болсон юм.

ИБУТЭТОУП-ын 17 дугаар зүйлд хувийн амьдрал, хувийн нууцаа хамгаалуулах эрхийг дараах байдлаар баталгаажуулжээ. Үүнд:

1. Хэний ч хувийн болон гэр бүлийн амьдралд хөндлөнгөөс дур мэдэн буюу хууль бусаар оролцох, орон байранд нь буюу захидал харилцааных нь нууцад дур мэдэн буюу хууль бусаар халдах, эсхүл нэр төр, алдар хүндэд нь хууль бусаар халдахыг хориглоно.

2. Хүн бүр тийм оролцоо, халдлагаас хуулиар хамгаалуулах эрхтэй.

Хүний хувийн мэдээллийг цуглуулах, боловсруулах, ашиглах харилцааг зохицуулах, аюулгүй байдлыг хангах зорилготой Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хууль 2021 оны 12 дугаар сарын 17-ны өдөр батлагдаж, 2022 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр үйлчилж байна. Уг хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.1 дэх хэсэгт заасны дагуу "хүний эрх, эрх чөлөөг зөрчихгүй байх", "хүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хүндэтгэх", "ялгаварлан гадуурхахгүй байх" нь уг хуулийг хэрэгжүүлэхэд баримтлах үндсэн зарчим болно.

Иргэн Б.Гомбыг эрүүлжүүлэхдээ бүрэн нүцгэлж, камерт оруулсан нь түүний хүнлэг бусаар буюу хүний нэр төрийг доромжлон харьцахаас ангид байх эрхийг зөрчсөн байна. Эрэгтэй хүмүүсийг эрүүлжүүлэхдээ бүрэн нүцгэлдэг практик танай аймагт тогтсон бөгөөд үүнийгээ согтуурсан этгээд амиа хорлох, бусдад хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх зорилготой, өмнө гарсан тохиолдлоос улбаатай гэж тайлбарлажээ. Хүний дотуур өмдийг тайлуулж буй нь өөртөө болон бусдад хохирол учруулахаас үр дүнтэй хамгаалалт болохгүйн зэрэгцээ хүнийг ичгэвтэр байдалд оруулж, цагдаагийн албан хаагчийг эсэргүүцэх, сөргөлдөх, шаардлагыг биелүүлэхээс татгалзах сөрөг үр дагавартай байж болзошгүй. Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хуулийн 8 дугаар зүйлийн 8.6 дахь заалтад "Эрүүлжүүлэх байранд үйлчлүүлэгч этгээд амиа хорлох, бусдад халдан довтлоход ашиглаж болох эд зүйл оруулахыг хориглоно" гэж заасан нь хүнийг бүрэн нүцгэлэх агуулга илэрхийлэхгүй.

Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн 10 дугаар зүйлийн 10.1.3 дахь заалтад гэмт хэрэг, зөрчилтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх, шалган шийдвэрлэх зорилгоор генетик болон биометрик мэдээллийг авах бүрэн эрхийг хууль сахиулах байгууллагад олгожээ. Согтууруулах ундаа хэтрүүлэн хэрэглэсэн этгээдийг албадан эрүүлжүүлэх тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.3 дахь заалтад "үйлчлүүлэгч этгээдийг гарах үед цагдаагийн албаа хаагч түүний гарын хээ болон гэрэл зургийг санд хадгалахаар авах" гэж, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2009 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдрийн 110 дугаар тушаалаар баталсан "Гарын хээний нэгдсэн сангийн журам"-ын 1 дүгээр зүйлийн 1.3.2-т эрүүлжүүлэн, саатуулагдсан иргэний гар, хурууны хээг авах гэж заажээ. Согтуурсан этгээд гэмт хэрэг, зөрчлийн шинжтэй үйлдэл гаргах нь бодит байдалд түгээмэл боловч эрүүлжүүлэх арга хэмжээний анхдагч зорилго нь согтуугийн улмаас өөрийгөө жолоодох чадвараа ямар нэг хэмжээгээр алдсан хүнийг юуны өмнө өөрийг нь (гэмтэж бэртэх, осолдох, хүйтний улиралд осгох, бусдын хууль бус үйлдэлд өртөж хохирохоос) хамгаалах болохыг "Цагдаагийн байгууллагын тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгийн заалт Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 13 дахь хэсгийн заалтыг зөрчсөн эсэх" талаарх маргааныг хянан хэлэлцээд гаргасан

Монгол Улсын Үндсэн хуулийн цэцийн 2002 оны 04 дүгээр сарын 10-ны өдрийн 02 дугаар дүгнэлтэд дурджээ. Гэмт хэрэг, зөрчил үйлдээгүй эрүүлжүүлэгдсэн этгээдийн биометрик мэдээллийг албадан гаргуулах эрх зүйн дээрх зохицуулалт нь хувийн нууц, хувийн мэдээллээ хамгаалуулах эрхийг хангах эсэх нь эргэлзээтэй болохыг дурдах нь зүйтэй. Энэ асуудлыг комисс тусад нь дүгнэх болно.

Иргэн Б.Гомбо эрүүлжүүлэгдсэн болохыг түүний ажилладаг хувийн хэвшлийн байгууллагад мэдэгдэхээр сүрдүүлсэн нь түүний нэр төр, хувийн мэдээллээ хамгаалуулах эрх зөрчигдөж болзошгүй нөхцлийг үүсгэсэн байна. Эрүүлжүүлэх албадлагын арга хэмжээ авагдсан тухай мэдээлэл нь Хувийн мэдээлэл хамгаалллын тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.12-т заасан "хүний эмзэг мэдээлэл"-д агуулгаараа хамаарах бөгөөд мөн хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.2-т зааснаар хүний хувийн болон эмзэг мэдээллийг төрийн байгууллага гагцхүү мэдээллийн эзний зөвшөөрлөөр, хуульд заасан үндэслэлээр, мэдээллийн эзний амь нас, бие махбод, эрх, эрх чөлөө, эд хөрөнгөд хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх, түүний эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах, бусдын эрх, хууль ёсны ашиг сонирхолд хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор ашиглах үүрэгтэй. Иргэн Б.Гомбыг эрүүлжүүлсэн тухай мэдээллийг цагдаагийн буюу шүүхийн шинжилгээний байгууллагаас ажил олгогч, бусад этгээдэд дамжуулах, мэдээлэх, мэдээлэхээр сүрдүүлэх нь Хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийн дээрх зарчим, хүнлэг бус, нэр төрийг доромжилсон харьцаанаас ангид байх хүний эрхийг зөрчих юм.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1 дэх хэсэгт заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд хүний эрх, эрх чөлөөний зөрчлийг таслан зогсоох, цаашид зөрчигдөхөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор дараах арга хэмжээг авахыг шаардаж байна. Үүнд:

1. Эрүүлжүүлэгдсэн эрэгтэй хүнийг бүрэн нүцгэлдэг практикийг нэн даруй таслан зогсоох, камерын болон биет хяналтыг сайжруулах замаар согтуурсан этгээд өөртөө болон бусдад хохирол учруулахаас урьдчилан сэргийлэх;

2. Хурууны хээг нь авах зорилгоор иргэн Б.Гомбын эрүүлжүүлэгдсэн талаарх мэдээллийг ажил олгогчид мэдэгдэхээр сүрдүүлж, зүй бус харьцсан Шүүхийн шинжилгээний албаны шинжээч, ахмад Б.Батбаярт зохих хариуцлага тооцох;

3. “Биометрик мэдээлэл” болох хурууны хээ, “эмзэг мэдээлэл” болох ял шийтгэл, албадлагын арга хэмжээний талаарх мэдээлэлтэй ажиллахдаа Хүний хувийн мэдээлэл хамгаалах тухай хуулийг чанд мөрдөж ажиллахыг Аймгийн цагдаагийн газрын нийт бүрэлдэхүүнд чиглэл болгох, Хувийн мэдээлэл хамгаалллын тухай хуулийн талаар танилцуулга, сургалт зохион байгуулах;

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Шаардлагын мөрөөр арга хэмжээ авч, баримтын хамт Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Г.НАРАНТУЯА